



Smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“)

Tímto je mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu k níže uvedeným odběrným místům.

Dodavatel

CENTROPOL ENERGY, a. s. | Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika | IČO: 25458302, DIČ: CZ25458302, vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457 | Číslo licence na obchod s elektřinou: 140805731 | Číslo licence na obchod s plynem: 241330508 – skupina 24 | Číslo registrace u OTE, a. s.: 283

Zákazník

(Titul) Jméno a příjmení: Ing. Georgi Kolev MBA
Rodné číslo: 840116/1846
Trvalý pobyt: Filipova 820/4, 635 00 Brno
Korespondenční adresa: Je shodná s adresou trvalého pobytu.
Kontaktní telefon: +420 734 420 528 E-mail: george.n.kolev@gmail.com

Veškerá e-mailová korespondence mezi Zákazníkem a Dodavatelem, bude Dodavatelem směřována na e-mailovou adresu, která byla Dodavatelem ze strany Zákazníka před odesláním oznámena jako poslední, a to ve vztahu ke všem smlouvám, které má Zákazník s Dodavatelem sjednané a všem odběrným místům, kterých se tyto smlouvy týkají. To neplatí pro zaslání vyúčtování, pro které se sjednává samostatný fakturační e-mail níže.

Způsob zasilání vyúčtování a platební údaje

Vyúčtování Vám bude zasláno na e-mail: george.n.kolev@gmail.com

Způsob placení záloh: Složenkou na korespondenční adresu
Vrácení přeplatků: Na bankovní účet
Číslo účtu: - kód banky:

Dodávka zemního plynu – specifikace odběrného místa a platební podmínky

Adresa odběrného místa: Je shodná s adresou trvalého pobytu.
Odběrné místo EIC: 27ZG600Z0195745B Daň z plynu: NE
Odhad spotřeby: 24,00 kWh/rok
Produkt/ceník: BEZ ZÁVAZKU PRO ZAČÁTEK
Doba trvání závazku: Na dobu neurčitou

Výši obchodní (neregulované) složky ceny uvedenou v tomto ceníku Vám do doby zahájení dodávky komodity bez Vašeho vědomí nezměníme. Pokud by nám přece jen tržní podmínky nedovolily cenu udržet, budeme Vás o tom před zahájením dodávky informovat. Vám vznikne právo rozhodnout se, zda budete chtít ve smluvním vztahu setrvat, nebo smlouvu bez sankce vypovědět.

Bližší specifikace produktu/ceníku jsou uvedeny v ceníku. Doba trvání závazku začne běžet od data zahájení dodávek, není-li ve zvláštním ujednání či jinou dohodou Zákazníka a Dodavatele stanoveno jinak.

Na základě produktu **BEZ ZÁVAZKU PRO ZAČÁTEK** dojde mezi námi a Vámi k uzavření Smlouvy na dobu neurčitou. Právo podat výpověď smlouvy na dobu neurčitou a délka výpovědní doby se řídí čl. III. odst. 5 Všeobecných podmínek poskytování služeb („VPPS“). Cena se bude řídit ceníkem produktu **BEZ ZÁVAZKU PRO ZAČÁTEK**, který tvoří přílohu Smlouvy, a to po dobu jednoho roku ode dne zahájení dodávek, přičemž tato cena není cenou fixovanou a jsme oprávněni ji jednostranně měnit, jak uvedeno níže. Po uplynutí této doby se cena řídí aktuálním ceníkem produktu **BEZ ZÁVAZKU**, který bude účinný k 1. dni následujícímu po tomto období, ledaže Vám předem oznámíme jiný ceník. V průběhu trvání celého smluvního vztahu (včetně úvodního ročního období) jsme oprávněni jednostranně měnit výši ceny v souladu s VPPS a Smlouvou. V takovém případě Vám ale zvýšení řádně oznámíme a Vy budete mít právo na výpověď Smlouvy.

Četnost záloh: Měsíčně, ledaže si později zvolíte jinou četnost nebo jiná četnost bude vyplývat z nového platebního kalendáře.
Úvodní výši záloh Vám vypočteme v platebním kalendáři s ohledem na důvodně předpokládanou spotřebu a cenu plynu.

Zvláštní ujednání k odběrnému místu:

Toto zvláštní ujednání má přednost před jakoukoli jinou částí této Smlouvy.

Současný dodavatel: innogy Energie, s.r.o.
Smlouva u současného dodavatele je na dobu: Určitou do: 09. 06. 2027
Změna dodavatele: Žádám o zajištění změny na základě plné moci

Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím políčka udělujete Dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, sídlo, e-mail, tel. číslo, údaje o odběrném místě a smluvním vztahu) pro účely marketingu, tj. především zasílání nabídky produktů a služeb ušitých na míru Vaším potřebám (obchodní sdělení) a cílení reklamy.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat na adrese sídla Dodavatele nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na: <https://www.centropol.cz/o-spolecnosti/kontaktni-formular/>, případně jiným způsobem uvedeným v konkrétním obchodním sdělení.

Při přípravě obchodních sdělení dbáme na to, abychom Vám zasílali informace pro Vás zajímavé (např. konkrétní tipy na úspory apod.), proto děláme něco, čemu se říká cílení. Cílením je také to, že Vám na internetu zobrazíme nabídku, která by Vás mohla zaujmout (např. motivovat vás, abyste se registroval/a jako zákazník k zasílání elektronické faktury apod.). Pro cílení zpracováváme především informace o místě Vašeho bydliště, věku nebo produktech, které odebíráte.

Osobní údaje dle tohoto souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání této smlouvy a dále po dobu 5 let od jejího ukončení, nebo do odvolání tohoto souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a cílení reklamy je dobrovolný a nemá vliv na uzavření této smlouvy.

Podrobné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a způsobu jejich uplatnění najdete v dokumentu Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s., který je v aktuálním znění dostupný na: <https://www.centropol.cz/gdpr>.

Nemáte-li přístup na internet, informujte nás, předáme Vám všechny informace v tištěné podobě.

Nepřehlédněte na závěr

Svým podpisem níže potvrzujete, že jste před podpisem Smlouvy:

- 1) obdržel kompletní text dokumentů (a.) VPPS a (b.) Ceník, kterými se řídí naše vzájemné právní vztahy z této Smlouvy, přičemž pojmy vymezené ve VPPS mají ve Smlouvě též význam;
 - 2) byl seznámen s obsahem dokumentu (c.) Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s., který je v aktuálním znění dostupný na <https://www.centropol.cz/gdpr>, přičemž nemáte-li přístup na internet, informoval jste nás otom a dokument (c.) jste obdržel i v tištěné podobě.
 - 3) obdržel dokument (d.) Předmluvní informace, kde pro Vás shrnujeme základní důležité informace pro náš vztah během trvání Smlouvy.
- Podpisem Smlouvy potvrzujete, že jste se s obsahem a významem všech výše uvedených dokumentů označených (a.) – (d.) seznámil, jejich obsah chápete a souhlasíte s ním.
- V případě, že se parametry odběrného místa liší oproti poslednímu stavu hlášenému PDS, zavazujete se nám doložit relevantní informace a dokumenty, které si pro účely evidence a zajištění takové změny od Vás vyžádáme.
- VPPS a Ceník je Dodavatel oprávněn jednostranně měnit způsobem popsáním ve VPPS. Oznámení o takové změně Vám doručíme některým ze způsobů podle čl. VI. odst. 1 VPPS. Takové změny ovšem nejsme oprávněni provádět v případech, kdy je změna vyloučena odchylným ujednáním v této Smlouvě (např. zvýšit cenu po dobu fixace). Aktuální cenu dodávek komodity a poskytování služeb podle této Smlouvy naleznete vždy v aktuálním ceníku sjednaného produktu, který bude po celou dobu trvání této Smlouvy dostupný na našich internetových stránkách <https://www.centropol.cz/ceniky/>. V případě změny se aktuální cenu rovněž dozvíte z oznámení, které Vám zašleme v souladu s čl. VII. odst. 1 VPPS. Ceník a tato Smlouva určují platby za naše služby. Při neplnění podmínek Smlouvy nám vznikají mimořádné náklady a můžeme od Vás v závislosti na sjednaném produktu požadovat náhradu škody vypočtené podle zákona, nebo smluvní pokutu, popř. další platby podle našich VPPS. Konkrétní případy najdete detailně popsány v článku IV. VPPS, zejména se ale jedná o:
- a) Smluvní pokutu za porušení povinnosti podle čl. II odst. 5) písm. e) VPPS (odepření součinnosti při změně dodavatele) a podle čl. II odst. 5) písm. g) VPPS (neinformování Dodavatele o jednáních vedoucích k pokračování smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem), a to za každé odběrné místo ve výši 6 000 Kč (pro zákazníky kategorie D, resp. v případě dodávky zemního plynu kategorie domácnost), resp. 8 000 Kč (pro ostatní zákazníky).

- b) Smluvní pokutu za porušení povinnosti podle čl. II odst. 5) písm. a) VPPS (předčasné ukončení odběru Komodity) nebo podle čl. II odst. 5) písm. f) VPPS (znemožnění dodávek), a to ve výši 40 % součinu sjednané ceny Komodity (jednotkové neregulované složky ceny bez daní) a Vaší průměrné denní spotřeby stanovené v souladu se zákonem, a to za každý den od předmětného porušení Smlouvy z Vaší strany až do dne, kdy závazek z této Smlouvy měl skončit, popř. kdy cena Komodity podle této Smlouvy již nadále neměla být stanovena jako fixní. Vaší průměrnou denní spotřebu určíme z plánované roční spotřeby evidované operátorem trhu (je-li tento údaj k dispozici), z Vaší skutečné spotřeby za předchozích 12 měsíců, nebo pokud ani tento údaj nemáme k dispozici, pak z odhadu spotřeby uvedeného ve Smlouvě. Tato pokuta se uplatní pouze v případě, že je cena Komodity podle Vaší Smlouvy sjednána jako pevná (fixní) po určitou stanovenou dobu. Tuto pokutu samozřejmě neuplatňujeme, pokud Smlouvu ukončíte v souladu se zákonem.
- c) Náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti vyplývající z této Smlouvy z Vaší strany tvořenou v souladu se zákonem skutečnou škodou i ušlým ziskem, a to případně i v rozsahu krytém smluvní pokutou a/nebo úrok z prodlení, jichž jsme oprávněni se domáhat paralelně s náhradou škody. Náhradu škody za porušení povinnosti odebírat od nás po dobu trvání této Smlouvy Komoditu vypočteme v souladu se zákonem tak, aby zohledňovala sjednané cenové podmínky a nerealizovanou spotřebu za dobu zbývajících ze smluvního závazku, kdyby nebyl protiprávně ukončen. Pokud je cena za dodávky Komodity sjednána jako pevná (fixní) po určitou stanovenou dobu a porušíte některou z povinností podle čl. II odst. 5) písm. a) nebo f) VPPS (tedy zejména když neoprávněně předčasně ukončíte odběr), budeme po Vás požadovat pouze smluvní pokutu podle bodu b) a nikoliv již náhradu takto způsobené škody.
- d) Za přerušení, obnovení nebo ukončení dodávky Komodity jsou účtovány následující poplatky: 907,50 Kč vč. DPH za odpojení, resp. opětovné připojení, 345 Kč vč. DPH za náklady spojené s přerušením dodávky nebo 1 080 Kč vč. DPH za náklady na marný výjezd.
- e) Smluvní pokutu za prodlení s placením nebo plněním jiné Vaší povinnosti, k jehož naprávě jste byl vyzván písemnou upomínkou, a to za každý případ takového prodlení ve výši 100 Kč. Úhrada podle bodů a), b), c) a e) nepodléhá DPH; k ostatním poplatkům podle bodu d) je připočtena DPH ve výši zákonné sazby účinné v době uzavření této Smlouvy. V případě změny DPH bude výše těchto poplatků adekvátně upravena. Jsou-li výše uvedeny údaje o datu trvání smluvního závazku u stávajícího dodavatele, plníte jejich uvedením svou povinnost součinnosti pro dovršení procesu změny dodavatele podle čl. II. odst. 5 písm. e) VPPS.

Shrnutí sjednaného produktu

- Smlouva na dobu neurčitou
- Cena nefixovaná – může se měnit, o jejím případném zvýšení Vás předem informujeme

Podpisová část**Datum:****Místo podpisu (název obce):****ID Zhotovitele:**

2103B041520A

Identifikace partnera, jméno a příjmení obchodníka:**Podpis dodavatele:**

Kateřina Křížová, Manažer Back Office
za CENTROPOL ENERGY, a. s.

Podpis zákazníka:

Ing. Georgi Kolev MBA